

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 189/2537

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นางสาววิไลรัตน์ พรสมพร หรือนางสาว

จุฑารัตน์ แซ่ก้วย

จำเลย

นางสาววิไลรัตน์ พรสมพล หรือนางสาว

จุฑารัตน์ แซ่ก้วย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 11

ความว่า จำเลยฎีกา บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา
ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายจำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดและขาด
นัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย
เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่าจำเลยไม่ได้ตั้งใจจะไม่ยื่นคำให้การ และไม่
ได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณาขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 86)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(สมชัย ศิริบุตร-สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ